

통 보

1. 제 목: 가게 고문변호사 등 계약정보 관리 불철저 및 온크레딧 접속 IP 승인 등 관리체계 마련 필요
2. 소관부점: 가게기획처
3. 내 용:

가. 업무개요

가게기획처는 「업무분장세칙」 제14조 제7호에 따라 고문변호사·지정법무사 선정¹⁾(이하 “고문변호사 등”이라 한다) 및 관리업무와 같은 조 제9호에 따라 온크레딧²⁾ 업무를 수행하고 있으며, 같은 조 제22호에 따라 공사 무담보채권 관리 업무 관련 전산 등 업무개선을 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

- 1) 「고문변호사 운용요강」 제3조 및 「법무사 운용요강」 제4조에 따라 2년마다 관련 업무량 등을 고려하여 부사장의 승인을 받아 운용규모를 정하고 공모를 통해 신규 위촉하거나 위촉기간을 연장(2년)하고 있으며, 2023년 선정결과는 아래 표와 같음

구 분	합 계(C)=(A)+(B)	신규 선정(A)	계약기간 연장(B)	비 고
-----	----------------	----------	------------	-----

“기재 생략”

- 2) 공사가 운영하는 개인신용지원 포털사이트(www.oncredit.or.kr)로 채무내역 조회, 채무조정 신청, 증명서 발급 등 다양한 서비스를 종합적으로 제공하며, 고문변호사와 지정법무사도 해당 사이트를 통해 소송 등 각종 법적조치 및 그 제반 업무를 수행하고 있음

「정보화업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제31조 제3항에 따르면 소관부점장³⁾은 업무시스템의 안정적인 운영 및 사고예방을 위하여 업무시스템에 대한 사용자⁴⁾ 및 권한관리를 철저히 하여야 하며, 요강 제33조 제2항에 따르면 각 부점장은 업무시스템 사용자의 지정·변경 또는 삭제를 결정하고 이에 대한 사용자 관리업무를 주관하며 이를 기록·관리하도록 정하고 있다.

한편, 공사가 관리 중인 채권 등과 관련한 소송 및 등기·경매 등 업무수행을 위해 2년마다 새롭게 선정하는 고문변호사 등의 ①계약상태, ②계약기간, ③비밀번호, ④주요 IP 등 상세 정보는 [그림 1]과 같이 채권 관리시스템(이하 “채권BPM”이라 한다)의 ‘변호사/법무사 관리’ 화면에서 통합 관리되고 있는데

[그림 1] 채권BPM ‘변호사/법무사 관리’ 화면

▶ 고문변호사 등 목록 예시

“기재 생략”

▶ 고문변호사 등 상세정보 예시

“기재 생략”

3) 「직무규정」에 따라 개별업무를 담당하는 부점장

4) 「정보화업무요강」에 따르면 정보기기 등 공사의 정보시스템을 사용하는 임직원과 제3자를 말하며, 제3자는 공사와 계약관계에 있는 자, 외부용역위탁에 따른 업체직원 등으로 일정기간 계약에 따라 정보시스템을 개발·운영·사용하는 조직과 개인을 말함

고문변호사 등 온크레딧 사용자 목록 및 계약정보에 대한 관리는 물론, [그림 2]와 같이 온크레딧을 통한 소송수행관리 등 업무처리를 위해 고문변호사 등의 신청을 받아 공사가 채권BPM에 등록하고 있는 온크레딧 접속 IP에 대한 관리도 철저히 하여야 한다.

[그림 2] 온크레딧 ‘소송수행관리’ 화면

“기재 생략”

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 채권BPM에 등록되어 있는 고문변호사 등 계약 정보와 온크레딧 접속 IP 관리 실태를 점검⁵⁾한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

5) '23. 7. 10. 차세대 채권관리시스템 오픈에 맞춰 온크레딧 접속 화면 및 비밀번호 등이 일괄 변경되었고, 온크레딧 사이트 전면 개편에 따라 이전 접속기록 조회 등에 한계가 있어 온크레딧 IP 접속기록 점검대상은 대전충남지역본부 소속 고문변호사 등에 한정함

(1) 고문변호사 등 계약정보 관리 불철저 및 계약이력 관리 필요

법무법인 □□의 경우 최근 3번(2019년, 2021년, 2023년)의 고문변호사 선정과정에서 선정된 이력이 없었고 계약상태가 ‘해지’ 일 뿐만 아니라 현재 진행 중인 기존 사건이 없는데도, [그림 3]과 같이 계약종료일자가 2025. 12. 31.로 관리되고 있었으며 사용자 주요 IP도 정상적으로 입력되어 있는 등

[그림 3] ‘법무법인 참길’ 계약정보 상세

“기재 생략”

[표 1]과 같이 현재 공사와 계약관계에 있지 않은 사용자의 계약 종료일자가 2024년 12월 이후로 입력되어 있고 종료일자 또한 일정한 기준 없이 관리되고 있는 사례 3건이 확인되었다.

[표 1] 고문변호사 등 계약정보 관리 불철저 명세

구분	외부 사용자명	계약상태	계약일자	계약종료일자	사용자 IP
변호사	“기재 생략”				
변호사					
변호사					

특히, 위 계약정보 중 계약종료일자는 고문변호사 등의 신청을 받아 공사가 채권BPM을 통해 승인해 준 IP와 더불어 특정 사용자의 온크

레딧 접속 가능여부를 결정하는 중요 데이터에 해당하므로 경각심을 가지고 관리할 필요성이 있는 것으로 확인되었으며

채권BPM ‘변호사/법무사 관리’ 화면 하단의 주의사항에는 계약이 해지되더라도 기존사건 처리까지는 로그인이 가능하도록 하되 2099. 12. 31.과 같은 비합리적인 계약종료일자의 입력은 지양하도록 하고 있음에도, [별표 1] “고문변호사 등 계약종료일자 관리 부적정 명세”와 같이 고문변호사 등 91명의 계약종료 연도가 2099년이나 9999년으로 관리되고 있는 것으로 확인되었다.

이처럼 계약종료일자가 현실에 맞지 않게 관리되는 원인을 살펴본 결과, 고문변호사 등 선정은 가계기획처에서 총괄하고 이후 실제 소송 위임 등 업무처리는 12개 지역본부 등 사업부점에서 수행하고 있는데, 가계기획처는 개별 사업부점에서 위임한 소송사건 종결 여부 등 세부 사항을 파악하는 데 한계⁶⁾가 있어 계약종료일자를 임의로 설정해 두고 있는 것으로 확인되었다.

또한, 법무법인 △△△의 경우 채권BPM ‘변호사/법무사 관리’ 화면에서 [그림 4]와 같이 총 6개의 계약 목록이 조회되고 있었는데

[그림 4] ‘법무법인 △△△’ 계약목록 조회

“기재 생략”

6) 고문변호사 등의 중도 해촉 사유가 발생한 경우에는 가계기획처와 소송업무 수행 부점 간 문서를 통해 해당 사실을 알리고 신규 위촉 절차를 진행하고 있는 것으로 확인됨

소송 위임부점에 따라 배정받는 사건이 다르므로⁷⁾ 개별 소송수행 관리를 위해 관리번호(ID)를 달리 부여하는 것은 불가피하나 해당 법무법인은 가장 최근 공사 고문변호사 등 모집공고 절차에 신청하였고, 2023년 고문변호사로 선정되었으므로 [그림 4]의 ②번(서울동부지역본부) 계약일자가 2023. 4. 3.이어야 함에도 2009. 4. 3.로 되어 있는 등 선정 연도별 계약이력 관리도 필요한 것으로 확인되었다.

(2) 고문변호사 등 온크레딧 접속 IP 승인 및 관리 부적정

한편, 금번 감사대상부점인 대전충남지역본부 소속 고문변호사 등의 온크레딧 IP 접속기록(2023.7.10.~2024.3.31.)을 점검해 본 결과, [표 4] 및 [별표 2] “고문변호사 온크레딧 접속 IP 승인·관리 부적정 명세”와 같이 총 3개 법무법인 중 2개 법무법인은 채권BPM에 등록된 IP로만 접속한 것에 반해, 1개 법무법인은 등록된 IP 외에 4건의 IP를 이용하여 온크레딧에 총 59회 접속한 것으로 확인되었는데 이에 대해 공사와 구체적인 IP 신청·승인 협의 및 관리이력은 확인할 수 없었다.

[표 2] 대전충남 고문변호사 접속IP 등 명세

외부 사용자명	등록 IP	접속 IP	접속횟수	비고
---------	-------	-------	------	----

“기재 생략”

7) 법무법인 △△△의 경우 소송의뢰 부점이 ①기금관리처, ②서울동부지역본부, ③경기지역본부, ④서울서부지역본부, ⑤인천지역본부, ⑥부산지역본부로 총 6개임

[소관부점 의견] 가계기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 채권BPM에서 고문변호사 등 계약정보 관리를 철저히 하고 온크레딧 접속 IP 관리방안을 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

가계기획처장은 채권BPM 내 고문변호사 등의 선정이력 및 계약종료 일자 등 자료 관리를 철저히 하고 소송수행 부점으로부터 위임계약 종료시점을 통보받는 절차를 마련하는 한편, 온크레딧 접속 IP 신청·승인 협의 및 후속관리를 위한 관리체계를 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별표 1]

고문변호사 등 계약종료일자 관리 부적정 명세

(단위 : 원)

구분	외부 사용자명	주요 IP주소	계약상태	계약일자	계약종료일자
합계 : 91건			-	-	-
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

“기재 생략”

구분	외부 사용자명	주요 IP주소	계약상태	계약일자	계약종료일자
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					

“기재 생략”

구분	외부 사용자명	주요 IP주소	계약상태	계약일자	계약종료일자
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					

[별표 2]

고문번호사 온크레딧 접속 IP 승인·관리 부적정 명세

(단위 : 원)

구분	외부 사용자명	주요 IP	보조 IP	접속 IP	접속일자	접속시간
합계 : 59건				-	-	-
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

“기재 생략”

구분	외부 사용자명	주요 IP	보조 IP	접속 IP	접속일자	접속시간
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						

“기재 생략”